

감사결과처분(요구)서

일련번호	6	감사자	○○○		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월내

○○○국립공원사무소
(행정상 통보)

제 목 계약 미납세금 등 증빙서 확인 소홀
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『국세징수법』 제96조(납세증명서의 유효기간) ① 납세증명서의 유효기간은 그 증명서를 발급한 날부터 30일간으로 한다. 다만, 발급일 현재 해당 신청인에게 납부고지된 국세가 있는 경우에는 해당 국세의 지정납부기한까지로 할 수 있다. ② 관할 세무서장은 제1항 단서에 따라 유효기간을 지정납부기한까지로 정하는 경우 해당 납세증명서에 그 사유와 유효기간을 분명하게 적어야 한다.
- 『기획재정부 계약예규 정부 입찰·계약 집행기준』 제35조(채권확보) 제1항에 의거 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 『국가를당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령』 제37조제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 함.
- 『여성기업지원에 관한 법률』 제2조 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 여성기업과 수의계약을 체결할 경우 여성기업 해당여부를 확인하여야 함.

2. 현황 및 지적사항

○ 미납세금 유효기간 조회 소홀 현황

계약명	지출결의 (금액,천원)	납세증명서 (발급일)	지출결의 (날짜)	납세증명서 (유효기간)	유효기간 지정사유	유효기간 초과일수
○○○국립공원 자연학습장 조성공사(건축) (이월)	400,000	2022.2.7.	2022.3.22. (선급금)	2022.3.9.	국세징수 법 시행령 제96조	13일
○○○국립공원 자연학습장 조성공사(건축)	300,000	2022.2.7.	2022.3.22. (선급금)	2022.3.9.		13일
○○○국립공원 자연학습장 조성공사(건축)	700,000	2022.3.3.	2022.4.5. (선급금)	2022.3.15.		21일
○○○○○○○ 건축지원 시범사업 체험학습관 BEMS 시스템 구축	26,950	2022.12.12.	2023.2.9.	2023.1.11.		29일

○ 여성기업 확인서 유효기간 확인 소홀 현황

계약명	지출결의 금액 (천원)	계약기간	부적정 사유 (적정기간)
2021 ○○○분소 철거 및 부대공사(폐기물처리용역)	18,770		계약일 기준 유효기간 경과 (2017.8.31.~2020.8.30.)

- ○○○국립공원사무소에서는“2022년 ○○○국립공원 자연학습장 조성공사(건축)”건 등 4건의 선급금을 지급하면서 도급사로부터 제출받은 해당 납세증명서에 그 사유와 유효기간을 분명하게 적시하였음에도 유효기간이 초과한 증명서로 대금을 지출 하는 등 『국세징수법』 제96조(납세증명서의 유효기간)를 준수하지 않음. 또한, ○○○산분소 철거 및 부대공사(폐기물처리용역)를 여성기업인 (주)기성환경과 수의계약으로 체결하면서 여성기업 유효기간이 지난 확인서로 계약을 체결한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련

